

감 사 실

주 의 요 구

제 목 : 지가변동률 거래사례비교법 적용업무 부적정

내 용 :

1. 업무개요

○○○○○처 □□□부는 지가변동률 조사·산정 업무를 총괄하고 있으며, 각 지사는 관할구역별 위 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령(내·외규) 및 판단기준

「전국지가변동률조사 업무매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)에 따르면 지가변동률 표본지의 가격산정은 거래사례비교법, 원가법 또는 수익환원법의 3방식 중에서 당해 표본지의 특성에 가장 적합한 방식 하나를 선택하여 행하되, 거래사례 비교법을 주된 방식으로 하도록 되어있다.

그리고 표본지의 가격 조사·산정방법은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 및 위 매뉴얼에 의하며, 이에 포함되지 아니한 사항은 감정평가의 일반이론에 따르도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 복합부동산 토지·건물 배분에 관한 사항

지가변동률의 표본지는 기준시점 현재의 이용상황을 기준으로 산정하되,

정착물 등이 없는 나지 상태를 상정하여 산정하여야 한다.

이때 거래사례비교법 적용 시 거래사례가 토지·건물로 구성된 복합부동산인 경우에는 거래가격에서 건물가격을 별도로 산정한 뒤 이를 차감하는 토지잔여법을 적용하여 토지만의 가격을 산정하는 것을 원칙으로 하고 있다.

그런데 「대구경북·부산경남 지역본부 종합감사」 기간(20xx. x. x ~ x. xx) 동안 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지의 복합부동산 거래사례 배분내역을 확인한 결과, 거래사례 토지 단가 배분 시 적용된 건물의 재조달원가가 다소 부적정한 경우가 확인되었다.

2) 사정보정에 관한 사항

거래사례비교법에 적용되는 거래사례는 「감정평가에 관한 규칙」 제13조 제3항 및 감정평가의 일반이론에 따라 거래 당시 사정의 개입으로 시장가치와 괴리될 경우, 그것으로 인한 차이를 계량화할 수 있는 사정보정이 가능한 사례를 선정하여야 한다.

그런데 「대구경북·부산경남 지역본부 종합감사」 기간(20xx. x. x ~ x. xx) 동안 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지의 지변율 전체 표본 중 사정보정치를 적용한 표본을 점검한 결과, 사정보정치를 다소 부적정하게 적용한 사례가 확인되었다.

조치할 사항

[주의] △△△지사장 등은 지가변동을 표본지 가격을 산정하면서 부적정한 거래 사례 배분 또는 정상화가 불가능한 사정보정치 적용 등의 사례가 재발하지 않도록 직원에 대한 교육과 감독을 철저히 하시기 바랍니다.